



ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CONSELHO DO
POVO TERENA - ATY GUASU - COIAB

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU/SC

Ref. Ação Civil Pública 5012227-71.2018.4.04.7205

ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL (APIB), organização indígena que representa os Povos Indígenas do Brasil, já qualificada nos autos de referência, vem respeitosamente, perante o juízo, na condição de interessada, **informar o descumprimento de ordem judicial proferida no evento 281**, por parte do Estado de Santa Catarina, consistente na apresentação de laudo ou estudo técnico que permita constatar a segurança e as consequências do procedimento de fechamento das comportas da Barragem Norte, em José Boiteux (SC).

Conforme firmado em audiência de conciliação e julgamento realizada no dia 08 de outubro de 2023 (evento 281), restou sob a responsabilidade do Estado de Santa Catarina, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), a juntada de laudo ou estudo técnico que permitiria constatar a segurança e as consequências do procedimento de



ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CONSELHO DO POVO TERENA - ATY GUASU - COIAB

Assessoria Jurídica

fechamento das comportas em relação à Comunidade Indígena Laklãnõ Xokleng afetada, bem como em relação aos demais munícipes da mesma localidade, além dos demais habitantes da região do Vale do Itajaí.

Nesta senda, por decorrência de suspensão de prazos (Portaria n. 1195/2023 e Portaria n. 1214/2023, ambas da DF da SJSC), conforme registrado pelo próprio sistema de tramitação processual deste juízo (Eproc), restou finalizado o prazo para cumprimento da ordem judicial, pelo Estado de Santa Catarina, no dia de ontem, 16 de outubro de 2023, nos termos que seguem (evento 283):

Intimado em audiência

Refer. ao Evento 281

(RÉU - ESTADO DE SANTA CATARINA)

Prazo: 1 dia Status:FECHADO (380 - Decorrido prazo)

Data inicial da contagem do prazo: 16/10/2023 00:00:00

Data final: 16/10/2023 23:59:59

Diante disso, a **ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL** vem comunicar o juízo sobre o descumprimento da ordem efetuada para apresentação de laudo ou estudo técnico que permitiria constatar a segurança e as consequências do procedimento de fechamento das comportas em relação à Comunidade Indígena Laklãnõ Xokleng pelo Estado de Santa Catarina.

Nestes termos, requer a intimação do Estado de Santa Catarina, **urgentemente**, para apresentação do documento retromencionado, considerado essencial para garantia de sobrevivência e proteção à Comunidade Indígena Laklãnõ Xokleng. Igualmente, ratifica-se o pleito da Defensoria Pública da União (ev. 316) para que seja determinado ao Estado de Santa Catarina o cumprimento específico das demandas de cada aldeia, ocasião na qual aqui se inclui o pedido aqui realizado, sob



ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CONSELHO DO
POVO TERENA - ATY GUASU - COIAB

Assessoria Jurídica

pena de multa não inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de descumprimento.

Termos em que se pede e espera deferimento.

Brasília/DF, 16 de outubro de 2023.

Mauricio Terena

Coordenador Jurídico da APIB

OAB/MS 24.060

Iorrannis Luiz Moreira da Silva

Secretário Jurídico da APIB

OAB/MS 27.100